

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2489/2537

ธนาคาร กรุงเทพ พาณิชย์ การ จำกัด

โจทก์

นาง จารนัย ช่วงกรุด หรือ รักชาติ

เจริญ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 237

จำเลยที่ 2 ผู้เป็นบุตรเขยล่วงรู้ฐานะทางการเงินของจำเลยที่ 1 ผู้เป็นแม่ยายที่ตกเป็นลูกหนี้โจทก์ตลอดมาเป็นอย่างดี นอกจากที่พิพาทแล้ว จำเลยที่ 1 มีที่ดินอีกเพียงแปลงเดียวซึ่งติดจำนองโจทก์ในวงเงินไม่เกิน 250,000 บาทเท่านั้น ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดอีกยากแก่โจทก์จะบังคับชำระหนี้ได้ ฉะนั้น การที่จำเลยที่ 2 ซื้อที่พิพาทพร้อมอาคารปั้มน้ำมันจากจำเลยที่ 1 ในราคาเพียง 150,000 บาททั้งที่มีราคาถึง 500,000 บาท จึงเป็นการรู้อยู่แล้วว่าเป็นทางให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของหนี้เสียเปรียบโจทก์จึงฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมโอนขายที่พิพาทได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองต่างเป็นลูกค้าโจทก์ที่สาขาพัฒนานิคม จำเลยที่ 1 ได้จำนองที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1610 ไว้เป็นประกันหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีในวงเงิน 250,000 บาทต่อมาโจทก์ได้เรียกร้องให้จำเลยที่ 1 หาหลักทรัพย์มาเป็น

ประกันเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนเงินที่เป็นหนี้โจทก์อยู่ จำเลยที่ 1 ได้นำโฉนดที่ดินเลขที่ 533 มามอบให้โจทก์เป็นประกันหลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้ขอรับโฉนดที่ดินเลขที่ 533 ไปเพื่อนำไปแบ่งแยกแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมคนอื่น ส่วนที่เหลือจะได้นำมาจำนองกับโจทก์ต่อไป หลังจากแบ่งแยกแล้วจำเลยที่ 1 ได้รับโฉนดที่ดินฉบับใหม่เลขที่ 4512 มีเนื้อที่ 5 ไร่ และมีอาคารปั๊มน้ำมันปลูกอยู่มีราคาประมาณ 400,000 บาท ถึง 500,000 บาท แต่จำเลยที่ 1 กลับมิได้นำที่ดินดังกล่าวมาจำนองกับโจทก์ เมื่อโจทก์ตรวจสอบแล้วพบว่าจำเลยที่ 1 ได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 4512 พร้อมสิ่งปลูกสร้างจดทะเบียนขายให้แก่จำเลยที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2528 ในราคา 150,000 บาท จำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดนอกจากที่ดินที่จำนองไว้กับโจทก์ครั้งแรก ซึ่งแม้จะรวมที่ดินตามโฉนดเลขที่ 4512 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเข้าด้วยกันแล้วก็ยังไม่พอกับหนี้สินที่จำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้โจทก์ จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันทำนิติกรรมฉ้อฉล โดยจำเลยที่ 2 รู้ถึงความจริงอันเป็นทางให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเสียเปรียบ ทั้งไม่มีเจตนาซื้อขายกันอย่างแท้จริงขอให้เพิกถอนการขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ 4512 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างจำเลยทั้งสองโดยให้กลับมาเป็นของจำเลยที่ 1 หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยที่ 1 ให้การว่าจำเลยที่ 1 ได้นำโฉนดที่ดินเลขที่ 533 ไปแบ่งแยกโดยได้รับความเห็นชอบจากโจทก์ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2527 จำเลยไม่เคยตกลงที่จะนำที่ดินโฉนดเลขที่ 4512 มาจำนองกับโจทก์แต่อย่างใด จำเลยที่ 1 ได้โอนขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ 4512 ให้แก่จำเลยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2527 โดยจำเลยที่ 1 ยังได้ยืมเงินจากจำเลยที่ 2 ต่างหากอีก รวมเป็นเงินค่าซื้อขายที่ดินกับเงินกู้ยืมทั้งสิ้น 1 ล้านบาทแล้วจำเลยที่ 1 ได้นำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีที่โจทก์ซึ่งโจทก์ก็ได้หักหนี้ไว้แล้ว ไม่ได้ทำให้โจทก์เสียเปรียบแต่อย่างใด กลับเป็นประโยชน์เสียอีก เพราะที่ดินคงมีราคาประเมินเพียง 160,000 บาท โจทก์ทราบถึงการกระทำของจำเลยที่ 1 แล้วไม่

คัดค้านกลับสนับสนุน เป็นเวลานานเกินกว่า 1 ปีแล้วคดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอ
ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ทราบว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกหนี้โจทก์ใน
จำนวนเงินที่สูงกว่าหลักทรัพย์ที่ประกันไว้ต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ได้ซื้อที่ดินจากจำเลย
ที่ 1 โดยสุจริต และได้ชำระราคาไปตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2527 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามโฉนดเลขที่
4512 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีระหว่างจำเลยทั้งสองให้กลับมา
เป็นของจำเลยที่ 1

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย
ทั้งสองมีว่า จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่
จำเลยที่ 2 โดยจำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าเป็นทางให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของหนี้เสียเปรียบหรือ
ไม่จากพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยนำสืบมาข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเดิม
รวมอยู่กับที่ดินโฉนดเลขที่ 533 ต่อมาได้มีการแบ่งแยกให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์รวม
แล้วจำเลยที่ 1 ได้ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 4512 ซึ่งออกให้ใหม่ คือที่ดินพิพาทนี้มีเนื้อที่
5 ไร่อยู่ในเขตสุขาภิบาล มีราคาประเมินไร่ละ 54,000 บาท คิดเป็นเงิน 270,000
บาท ปรากฏตามคำเบิกความของนายอำนาจ รักษาติเจริญพยานจำเลยซึ่งเป็นน้อง
สามีจำเลยที่ 1 ว่า ได้มีการสร้างอาคารปั๊มน้ำมันในที่ดินพิพาทเมื่อปี 2525 เสียค่า
ก่อสร้างประมาณ 200,000 บาท และการก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำมันได้ทำก่อนจำเลยที่ 1

จะจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทพร้อมอาคารปั๊มน้ำมันให้แก่จำเลยที่ 2 ผู้เป็นบุตร
ชาย 3 ปี และยังได้รับความจากนายพัฒนา รักษาติเจริญ พยานจำเลยอีกปากหนึ่งซึ่ง
เคยเป็นสามีของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 เคยบอกขายอาคารปั๊มน้ำมันในราคา
300,000 บาทเศษ แต่มาขายให้จำเลยที่ 2 ในราคาถูกเพราะเป็นแม่ยายกับบุตรชาย
กัน ดังนี้ ที่ดินพิพาทพร้อมปั๊มน้ำมันย่อมมีราคาไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท สอดคล้อง
กับข้อนำสืบของโจทก์ที่ว่าที่ดินพิพาทพร้อมอาคารปั๊มน้ำมันมีราคาถึง 500,000 บาท
นอกจากนี้จำเลยที่ 2 ก็เบิกความว่า เมื่อแต่งงานกับบุตรสาวของจำเลยที่ 1 กับนาย
พัฒนา เมื่อปี 2525 แล้ว ก็เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในกิจการค่าน้ำมันกับจำเลยที่ 1 โดย
จำเลยทั้งสองต่างมีบัญชีกระแสรายวันอยู่กับโจทก์ การซื้อน้ำมันระหว่างจำเลยทั้ง
สองมีการซื้อขายสับเปลี่ยนกันตลอดเวลา หากเงินของใครขาดก็เอาเงินของอีกคน
หนึ่งได้ มีการโอนเงินจ่ายค่าน้ำมันระหว่างกันในบัญชีกระแสรายวันที่มีอยู่กับโจทก์
และจำเลยที่ 1 ยังเคยขอให้จำเลยที่ 2 ช่วยหาเงินกู้ให้ 850,000 บาท แล้วต่อมา
จำเลยที่ 2 ได้โอนเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากบัญชีของตนไปเข้าบัญชีของ
จำเลยที่ 1 เพื่อลดยอดหนี้ที่จำเลยที่ 1 ตกเป็นลูกหนี้โจทก์อยู่ซึ่งนายอุดมศักดิ์ มหาวิ
ระวัฒน์ ผู้ช่วยสมุห์บัญชีธนาคารโจทก์สาขาพัฒนานิคม พยานโจทก์ก็เบิกความว่า
หลังจากนั้นแล้ว จำเลยที่ 2 ยังคงเดินสะพัดทางบัญชีตลอดมาเพียงในวันที่ 31
พฤษภาคม 2528 ก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทพร้อมอาคารปั๊
มน้ำมันให้แก่จำเลยที่ 2 ประมาณเดือนเศษ โจทก์เป็นเจ้าหนี้จำเลยที่ 1 อยู่
1,700,000 บาทเศษ เป็นพฤติการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 ได้ลวงรู้ฐานะทางการเงิน
ของจำเลยที่ 1 ที่ตกเป็นลูกหนี้โจทก์ตลอดมาเป็นอย่างดี นอกจากที่ดินพิพาท
แล้ว จำเลยที่ 1 คงมีที่ดินอีกเพียงแปลงเดียวซึ่งติดจำนองโจทก์ในวงเงินไม่
เกิน 250,000 บาท เท่านั้น ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดอีก ยากแก่โจทก์จะบังคับชำระหนี้เอา
แก่ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 2 ผู้เป็นบุตรชายซื้อที่ดินพิพาทพร้อม
อาคารปั๊มน้ำมันจากจำเลยที่ 1 ผู้เป็นแม่ยายในราคาเพียง 150,000 บาท ทั้งที่มีราคา

ถึง 500,000บาท การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการรู้อยู่แล้วว่าเป็นทางให้
โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบ โจทก์จึงฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมโอนขายที่ดินพิพาท
นั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา
มาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุตตะตา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ก. สิทธิของเจ้าหนี้ในการควบคุมทรัพย์สินของลูกหนี้ ในระบบซีวิลลอว์ถือว่าเจ้าหนี้มี
สิทธิฟ้องคดีเพื่อควบคุมทรัพย์สินของลูกหนี้ 3 วิธี คือ 1. การฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิ
เรียกร้องของลูกหนี้ (obligue,indirectorsubrogatoryaction) 2. การฟ้องคดีเพื่อเพิก
ถอนการฉ้อฉล (Revocatoryorpauliенеaction) 3. การฟ้องคดีเกี่ยวกับเจตนาหลง
หรือนิติกรรมอำพราง (actionindeclarationofsimulation) แนวความคิดทั้ง 3 เรื่อง
มีบัญญัติรับรองไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233-236,237-240
และ มาตรา 155 กรณีที่จะก่อให้เกิดการฟ้องร้องตามวิธีที่ 2 และ 3 มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันเพราะมีการกล่าวอ้างว่าลูกหนี้โอนทรัพย์สินเพื่อหนีหนี้ ทำให้เจ้าหนี้ไม่
อาจรับชำระหนี้หรือได้รับชำระหนี้ไม่ครบถ้วน แต่ก็มีข้อแตกต่างที่สำคัญอยู่หลาย

ประการคือ (1) กรณีที่ 2 ลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินไปจริง ส่วนกรณีที่ 3 เป็นการโอนกัน
หลอก ๆ (2) กรณีที่ 2 ผู้มีอำนาจฟ้องคือ เจ้าหนี้ และเป็นกรณีที่มีการโอนหรือไม่
สุจริตทางฝ่ายลูกหนี้ แต่กรณีที่ 3 ผู้ฟ้องอาจเป็นเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่น และอาจไม่มี
การโอนกันก็ได้ เนื่องจากมีข้อแตกต่างที่สำคัญในข้อ (1) การฟ้องคดีตามวิธีการที่
2 และ 3 จึงฟ้องรวมกันไม่ได้ เพราะโจทก์ไม่อาจอ้างว่าจำเลยโอนทรัพย์สินไปจริง และ
ขณะเดียวกันก็กล่าวว่าไม่ได้โอนกันจริงนอกจากนั้นการฟ้องตามวิธีการที่ 3 นั้น โดย
ปกติไม่ต้องขอให้ศาลเพิกถอนการโอน เพราะไม่มีการโอนกันจริง เพียงแต่ขอศาลสั่ง
แสดงว่าการโอนไม่มีผล ทรัพย์สินยังคงเป็นของลูกหนี้เท่านั้น ในระบบคอมมอนลอว์
ยอมให้ฟ้องคดีตามกรณีที่ 2 และ 3 รวมกันได้เพราะถือว่าทั้ง 2 กรณีเป็นเรื่องฉ้อโกง
ด้วยกัน อาจฟ้องรวมกันเป็นเรื่องการโอนโดยการฉ้อโกง (Fraudulent conveyance)
ข. คำฟ้องของโจทก์ คำฟ้องของโจทก์ในคดีนี้อ้างว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้โจทก์
โอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขายให้จำเลยที่ 2 ในราคาที่ต่ำกว่าความจริง อันเป็นการ
ฉ้อฉลโจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ โดยจำเลยที่ 2 รู้ความจริงว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินพอ
ชำระหนี้ซึ่งทำให้โจทก์เสียเปรียบ จึงขอให้ศาลเพิกถอนการโอนระหว่างจำเลยทั้งสอง
อันเป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 237 แต่ในขณะเดียวกันฟ้องโจทก์ก็กล่าวด้วยว่า ทั้งจำเลยไม่มีเจตนาจะซื้อ
ขายกันอย่างแท้จริง คล้ายกับเป็นเจตนาลวงตามมาตรา 155 ซึ่งไม่น่าจะฟ้องรวมกัน
มาได้ดังกล่าวนำมาแล้ว การเขียนฟ้องเช่นนี้อาจถูกโต้แย้งว่า ฟ้องขัดกันเป็นฟ้อง
เคลือบคลุมก็ได้แต่เมื่อพิจารณารวมกันแล้วโจทก์คงมุ่งใช้สิทธิเพิกถอนการฉ้อฉลเป็น
สำคัญ การกล่าวว่าไม่ได้มีการโอนกันจริงอาจกล่าวมาตามที่ยักขบปฏิบัติกัน คงไม่
ตั้งใจจะให้เป็นเรื่องเจตนาลวงและคงไม่ได้เฉลียวใจว่าอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ในทาง
ปฏิบัติเจ้าหนี้ก็ไม่จำเป็นต้องฟ้องขอให้ศาลสั่งว่า การโอนทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นเรื่อง
เจตนาลวงหรือนิติกรรมอำพราง เพราะถ้ามีกรณีเช่นนั้นเกิดขึ้น โดยผลของกฎหมาย
ทรัพย์สินยังไม่โอนไป เมื่อทรัพย์สินเป็นของลูกหนี้ เจ้าหนี้ก็ยังบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สิน

นั้นได้อยู่ กรณีที่เจ้าหนี้จะยกปัญหานี้ให้ศาลวินิจฉัยมักเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายึดทรัพย์ แล้วมีผู้มาร้องขัดทรัพย์อ้างว่าได้รับโอนทรัพย์ไปจากลูกหนี้แล้ว เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงยกเรื่องเจตนาลวงหรือนิติกรรมอำพรางขึ้นต่อสู้ กฎหมายของเราไม่ได้บัญญัติรับรองให้เจ้าหนี้ฟ้องเพียงเพื่อให้ศาลสั่งแสดงว่าการโอนทรัพย์ของลูกหนี้เกิดจากเจตนาลวงหรือนิติกรรมอำพราง อันเป็นวิธีการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ ดังเช่นกรณีของการฟ้องเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้หรือฟ้องขอเพิกถอนการฉ้อฉล ค. เพิกถอนการฉ้อฉล การที่จะฟ้องขอเพิกถอนการฉ้อฉลได้ต้องประกอบด้วย (1) การฉ้อฉลของลูกหนี้ (2) ความเสียหายของเจ้าหนี้ การฉ้อฉลหรือฉ้อโกงของลูกหนี้ในที่นี้ต่างกับกลฉ้อฉลที่ทำให้เกิดโมฆียะกรรมเพราะเป็นเรื่องที่ลูกหนี้เพียงแต่เจตนาจะไม่ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้หรือได้รับชำระหนี้ไม่ครบถ้วน เจ้าหนี้จะเสียหายก็ต่อเมื่อลูกหนี้เจตนาลง หรือมีทรัพย์น้อยลงถึงขั้นที่มีทรัพย์ไม่พอชำระหนี้ได้หมด ถ้าเพียงแต่ลูกหนี้ไม่ชวนชววย หรือไม่ใช้สิทธิเพื่อให้ได้รับทรัพย์เพิ่มขึ้นก็จะเป็นกรณีที่ขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลได้ แต่อาจเป็นเรื่องใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้คดีนี้ศาลฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ผู้เป็นลูกหนี้โจทก์มีทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้ได้ โอนที่ดินและอาคารซึ่งมีราคา 500,000 บาท ขายให้แก่จำเลยที่ 2 ผู้เป็นบุตรเขยในราคาเพียง 150,000 บาทเช่นนี้ ย่อมเห็นได้ว่า จำเลยที่ 1 ทำการฉ้อฉลและโจทก์เสียหายแน่นอน มีข้อที่น่าสนใจว่า จำเลยที่ 1 ให้การว่าได้เอาเงินยืมจากจำเลยที่ 2 และเงินที่ขายที่ดินและอาคารให้จำเลยที่ 2 รวม 1 ล้านบาทเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร โจทก์ให้โจทก์หักใช้หนี้ไปแล้ว จำเลยที่ 1 นำสืบด้วยว่า จำเลยทั้งสองทำกิจการค้าร่วมกันต้องมีบัญชีกระแสรายวันอยู่กับธนาคารโจทก์ ใครหาเงินก็เอาเงินของอีกฝ่ายหนึ่งไปใช้ได้มีการโอนจ่ายเงินระหว่างบัญชีกัน จำเลยที่ 2 โอนเงินจำนวน 1 ล้านบาทไปเข้าบัญชีจำเลยที่ 1 ข้อนำสืบของส่วนนี้ศาลฎีกาคงเชื่อว่าเป็นความจริง เพราะได้นำมาใช้วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 รู้ว่าการที่จำเลยที่ 1 โอนที่ดินและอาคารขายให้จำเลยที่ 2 ทำให้โจทก์เสียหาย หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสืบเนื่องมาจากการขาย

ที่ดินและอาคารนั้นเป็นผลให้มีการนำเงินของจำเลยที่ 2 เข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์สามารถหักหนี้ของจำเลยที่ 1 ได้ถึง 1 ล้านบาทจริง ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงกว่าราคาทรัพย์ที่ขายไปเช่นนี้จะยังถือว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาจะฉ้อโกงโจทก์และทำให้โจทก์เสียเปรียบอีกหรือ น่าเสียดายว่าปัญหานี้มิได้มีการอ้างประกอบให้ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยตรง โสภณรัตน์กร